

1012175-66.2022.8.26.0348

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: José Wellington Bezerra da Costa Neto

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 4ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... do art. 370, p.único, CPC. É que o roubo é incontroverso, tornando despicienda a prova oral destinada a demonstrá-lo.

A preliminar de ilegitimidade passiva na verdade concerne ao mérito, porque refere à negativa de autoria do dano, o que constitui pressuposto da alegada responsabilidade.

A relação jurídica objeto da discussão travada indiscutivelmente insere-se no âmbito das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

4ª Vara Cível

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1012175-66.2022.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1012175-66.2022.8.26.0348

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

J.c.a. Cones Alumínio Ltda-me

Requerido:

Itaú Unibanco S/A.

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Wellington Bezerra da Costa Neto

Vistos.

I.

Trata-se de ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos que J.C.A. CONES ALUMINIO LTDA-ME em face de ITAÚ UNIBANCO S/A. alegando, em breve síntese, que no dia 24/02/2022, a sede da empresa autora foi invadida por marginais armados, por volta de 12hs15 e 12hs20; mediante coação e ameaça exigiram que fossem feitas transferências via PIX.

Prossegue narrando que de posse do celular da autora foram feitas diversas transferências bancárias totalizando R\$ 63.000,00; após saída dos roubadores foi realizado imediato contato com a casa bancária e comparecimento pessoal do sócio à agência, solicitando bloqueio das contas; mesmo assim uma das transferências no valor de R\$ 20.000,00 foi autorizada às 20:01h.

A fim de sanar o saldo negativo e juros diários a casa bancária ofertou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00, tendo cobrado diversas tarifas; entendendo-se prejudicada, pleiteia a parte autora tutela de urgência para suspender o pagamento

das parcelas do empréstimo.

Ao final, seja confirmada a tutela; condenada a Ré a restituir os valores transferidos bem como taxas e juros decorrentes da utilização do limite de crédito; cancelar o empréstimo contratado bem como taxas e juros decorrentes; condenar a Ré à devolução em dobro das parcelas pagas pelo empréstimo; condenar a Ré à reparação por danos morais no valor de R\$ 23.589,74; condenar a Ré ao ônus da sucumbência. Com a inicial vieram os documentos (fls. 18-60).

Decisão a fl. 69-71 indeferiu a tutela provisória.

Em contestação, Banco Itaú S/A suscitou sua ilegitimidade passiva ad causam, e denunciou a lide aos beneficiários pelas transferências. No mérito propriamente dito, asseverou que se trata a questão ventilada nos autos de matéria afeta à Segurança Pública, ocorrida fora das dependências da instituição financeira. Não houve defeito do serviço, eis que foi utilizado o cartão magnético original, com a validação do chip e digitação da senha pessoal que é de uso exclusivo e intransferível, não cabendo ao banco arcar com as responsabilidades sem prova de culpa ou falha na prestação de serviços, descaracterizada eventual ocorrência de fortuito interno, negando que as transações estejam fora do perfil da parte autora. Destacou a inocorrência dos danos morais, negando defeito do serviço. Postulou a improcedência do pedido e encartou documentos fl. 110-185.

Réplica anotada a fl. 189-195, acompanhada dos documentos a fl. 105-199.

Instadas as partes a especificarem provas, a parte autora postulou a produção de prova oral (fl. 203-204), enquanto a ré silenciou.

É o relatório.

II.

DECIDO.

O caso comporta julgamento antecipado, nos termos do CPC, art. 355, I. As provas especificadas pela parte autora são desnecessárias, e por isto restam indeferidas nos termos do art. 370, p.único, CPC. É que o roubo é incontroverso, tornando despropositada a prova oral destinada a demonstrá-lo.

A preliminar de ilegitimidade passiva na verdade concerne ao mérito, porque refere à negativa de autoria do dano, o que constitui pressuposto da alegada responsabilidade.

A relação jurídica objeto da discussão travada indiscutivelmente insere-se no âmbito das relações de consumo. Tem-se de um lado a autora, enquadrada no conceito jurídico de consumidora, assim entendida a "(...) pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como destinatário final (...)" (CDC, art. 2º), isto é, para o atendimento de suas necessidades privadas. De outro lado, a ré, também subsumida ao conceito de fornecedor, definido como a "(...) pessoa física ou jurídica, pública ou privada nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços (...)" (CDC, art. 3º).

Os serviços de natureza bancária, financeira e de crédito são expressamente referidos pelo § 2º do art. 3º do CDC.

Outrossim, também se constata a evidente desigualdade do consumidor em face dos fornecedores, hipossuficiente técnica e economicamente, o que também justifica a incidência do micro-sistema protetivo inserto na Lei nº 8.078/90.

Por isto, gama enorme de normas incide, todas com espírito de tutelar a parte mais fraca, compensando juridicamente a desigualdade de fato existente entre os contratantes, na mais lídima expressão na noção de isonomia material (CF, art. 5º, "caput", e incisos I e XXXII e art. 170, V).

É indiscutível que responde a ré pelos danos eventualmente causados à parte autora por acidente de consumo. Define-se este como fato do serviço (defeito de segurança, na forma definida pelo § 1º do art. 14 do CDC), pelo qual responde o fornecedor de modo objetivo (CDC, art. 14, "caput").

Ainda um segundo fundamento é invocável para a caracterização da responsabilidade da ré: a teoria do risco, conforme dispõe o art. 927 do Código Civil.

De interesse ressaltar o verbete nº 479 de jurisprudência do C.STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso em apreço, infere-se dos autos que três operações foram realizadas por ação de terceiros roubadores, todas via “PIX”: “R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) às 12:28:36hs; R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) às 12:36:06 e R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) que saiu da sua conta às 20:01:26hs.” (fl. 02 e 18-20).

Constata-se conforme boletim de ocorrência a fl. 21-22 que a comunicação às autoridades deu-se por volta das 18 horas. Não há clara comprovação do horário que a casa bancária teria sido comunicada. A parte autora aduz, bom base no documento a fl. 25, que tal teria ocorrido por volta das 14 horas. O extrato em questão não comprova a presença da parte autora na agência. O fato é que, mesmo que admitida esta tese, mais favorável à parte autora, isto é, que às 14 horas estava no interior da agência, conforme fl. 25, mesmo assim, tem-se que das três operações, apenas uma, aquela realizada por volta das 20 horas, ocorreu após a comunicação da instituição.

Destarte, apenas em relação a esta terceira operação, no importe de R\$ 18.000,00, é que há de ser reconhecido o acidente de consumo.

É que a transação em questão comportava ação preventiva da instituição financeira, de modo a confirmar a identidade do usuário. Aí, precisamente, o acidente de consumo consistente na não oferta da segurança que legitimamente se poderia esperar (art. 14, § 1º, CDC).

É atividade normal da ré a gestão de créditos e débitos de clientes, emissão de cartões, respectivo bloqueio e desbloqueio, de modo que o evento sucedido à parte autora enquadra-se, sem sombra de dúvida, como risco da atividade, pelo qual responde objetivamente.

Já nas operações sucedidas antes da comunicação, não há acidente defeito do serviço a ser reconhecido, elidindo possível responsabilidade da ré, conforme art. 14, § 3º, I, CDC. O evento ocorreu fora das dependências da agência bancária, relacionado diretamente à segurança pública (roubo), inexistindo indícios de falha no serviço bancário, já que não houve extravio de senha, considerando que o próprio correntista foi coagido a realizar as operações mediante uso de dados autênticos. É da jurisprudência o reconhecimento da responsabilidade da instituição quando a operação sucede após a comunicação. Até se poderia inferir acidente de consumo se destoantes as operações do perfil da autora. Entretanto, analisando o extrato acostados aos autos (fl. 111 e seguintes), constata-se que as operações estavam em sintonia com as usualmente feitas pela correntista.

É impossível, outrossim, atribuir diretamente às operações em questão a necessidade de contratação do empréstimo. Em verdade que foi a solução alvitrada pela parte autora, que poderia, ao invés de contratar o crédito, ter desde logo ajuizado a ação e postulado a inexigibilidade do saldo negativo e respectivos encargos.

Ademais, verifica-se por fl. 127, que ao final do dia 24/02, quando ocorreram as operações questionadas, o saldo negativo era de R\$ 35.400,00, e não R\$ 94.358,96, com afirmado na inicial, de modo que não se justifica o empréstimo de R\$ 100.000,00 para cobrir o suposto saldo negativo oriundo das operações objeto do processo.

Prejudicado, por óbvio, o pedido de restituição dobrada das parcelas do empréstimo. Finalmente, inexistente dano moral a ser indenizado. Direitos da personalidade da parte autora não foram violados, ausente ofensa à reputação ou bom nome, anotando-se as particularidades que envolvem o dano moral à pessoa jurídica, que não é dotada de sentimentos próprios ao ser humano.

III.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação J.C.A. CONES ALUMINIO LTDA-ME em face de ITAÚ UNIBANCO S/A., e o faço para declarar inexigível o débito de R\$ 18.000,00 realizado via “PIX” da conta corrente da autora, às 20:01, condenando a ré a restituir à parte autora o montante em questão, o qual será acrescido de correção monetária desde o desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação (art. 405, CC).

Considerada a recíproca sucumbência, cada parte arcará com metade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios recíprocos que, de acordo com os parâmetros fornecidos pelo § 2º do art. 85 do CPC, ficam fixados em 10% sobre o

valor corrigido da condenação, em favor do patrono da parte autora; e 10% sobre os pedidos em que decaiu a parte autora, em favor do patrono da ré, considerado como tal a restituição das duas operações mantidas hígidas.
P.R.I.

Mauá, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA